

NEBULA AGENCY · COTONOU

Contrat de Partenaire

Programme Partenaires

Version 2026-08-02

Document confidentiel · réservé aux partenaires actifs de NEBULA Agency. Ne pas diffuser hors de l'équipe.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D'une part,

Monsieur Mongazi BIAO, exerçant sous l'enseigne **NEBULA Agency**, domicilié à Cotonou, République du Bénin, **IFU et RCCM en cours d'immatriculation**, les numéros seront communiqués au Partenaire dès leur obtention, téléphone **+229 96 74 07 32**, site **www.nebula-agency.online**,

ci-après dénommé « **NEBULA** »,

Et d'autre part,

Monsieur / Madame **[Nom et prénoms]**, né(e) le **[date]** à **[lieu]**, demeurant à **[quartier, ville]**, pièce d'identité n° **[type et numéro]**, téléphone WhatsApp **[numéro]**, email **[email]**, numéro Mobile Money de règlement **[numéro]**,

ci-après dénommé(e) « **le Partenaire** »,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 · OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Partenaire présente et fait souscrire les services de NEBULA auprès de clients, en contrepartie de commissions.

Le Partenaire agit en qualité d'**apporteur d'affaires indépendant**.

ARTICLE 2 · INDÉPENDANCE DES PARTIES

2.1 Le Partenaire n'est ni salarié, ni agent, ni mandataire de NEBULA. Il ne se trouve dans aucun lien de subordination. Le présent contrat ne peut en aucun cas être requalifié en contrat de travail.

2.2 Le Partenaire organise librement son temps, ses méthodes et son lieu de travail. NEBULA ne lui impose ni horaires, ni présence, ni quota.

2.3 Le Partenaire fait son affaire personnelle de ses obligations fiscales et sociales au titre des sommes qu'il perçoit.

2.4 Le Partenaire ne peut en aucun cas engager NEBULA, signer en son nom, ou prendre un engagement quelconque au nom de NEBULA au-delà de ce que prévoit le présent contrat.

ARTICLE 3 · MISSION DU PARTENAIRE

3.1 Ce que fait le Partenaire. Rechercher des prospects, leur présenter les offres de NEBULA, recueillir leur besoin, obtenir leur accord, et transmettre à NEBULA les éléments nécessaires à la réalisation.

3.2 Ce que fait NEBULA. Concevoir, réaliser, livrer, héberger, sécuriser, et assurer les corrections après livraison.

3.3 Le Partenaire ne réalise aucune prestation technique et n'a aucune compétence technique à fournir.

3.4 Après la livraison, le Partenaire est le premier interlocuteur du client. NEBULA reste joignable directement. Le Partenaire peut écouter, rassurer et transmettre. **Il ne peut jamais promettre une correction ni un délai** : seule NEBULA annonce ce qui sera fait et quand.

ARTICLE 4 · OFFRES ET TARIFS

4.1 Les offres et tarifs en vigueur au jour de la signature sont :

Service	Prix
Catalogue Digital + QR Code (jusqu'à 20 produits)	50 000 F
Lot de 10 produits supplémentaires	15 000 F
Vitrine Digitale + QR Code (une page)	150 000 F
Page supplémentaire	30 000 F
QR Code Google Review	30 000 F
Outil Digital sur mesure	55 000 à 500 000 F, selon configurateur
Abonnement (hébergement, sécurité, modifications)	20 000 F tous les 6 mois
Nom de domaine	offert la 1ère année, puis 16 000 F par an

4.2 Ces tarifs sont fixés exclusivement par NEBULA. **Le Partenaire ne peut ni les modifier, ni consentir de remise, ni négocier de sa propre initiative.**

4.3 NEBULA peut faire évoluer ses tarifs. Le Partenaire en est informé par écrit. Les affaires déjà engagées restent aux conditions en vigueur au moment de l'accord du client.

ARTICLE 5 - ENCAISSEMENT

5.1 Le client règle exclusivement NEBULA. Le Partenaire ne perçoit **aucune somme** du client, sous aucune forme, y compris en espèces et y compris à titre de service rendu.

5.2 Le Partenaire ne communique jamais lui-même de coordonnées bancaires : NEBULA les transmet directement au client.

5.3 Le non-respect des articles 5.1 et 5.2 constitue une **faute grave** entraînant la résiliation immédiate du contrat, sans préjudice de toute action en recouvrement.

5.4 Modalités. Catalogue et QR Google Review : paiement intégral. Vitrine et Outil Digital : 70 % au démarrage, 30 % à la mise en ligne. Un virement bancaire n'est réputé payé qu'une fois constaté sur le compte de NEBULA.

ARTICLE 6 - COMMISSIONS

6.1 Commission directe. Le Partenaire perçoit un pourcentage du montant hors abonnement effectivement encaissé par NEBULA, selon le nombre de ventes payées dans le mois civil en cours :

Condition, dans le mois civil	Commission
par défaut	30 %
ses ventes et celles de ses filleuls directs atteignent 3	40 %

Le taux atteint s'applique à **l'intégralité de ses ventes du mois civil**. Le palier est **recalculé chaque mois et repart à zéro le 1er de chaque mois** : le taux de 40 % n'est jamais acquis et doit être atteint de nouveau chaque mois.

6.2 Commission sur abonnement. Le Partenaire perçoit **20 % de chaque abonnement encaissé** auprès d'un client qu'il a apporté, souscription initiale et renouvellements compris, soit **4 000 F par client et par semestre**.

Cette commission est **acquise à vie**, tant que le client concerné reste abonné, **y compris après la fin du présent contrat**. Elle ne compte pas dans le décompte des ventes de l'article 6.1. Le renouvellement du nom de domaine ne donne lieu à aucune commission.

6.2 bis Suspension du service en cas de non-paiement. À défaut de règlement de l'abonnement à son échéance, **NEBULA suspend la prestation** : l'hébergement et la maintenance de sécurité sont interrompus et la réalisation cesse d'être accessible en ligne. Le service est rétabli dès régularisation. Le Partenaire informe son client de cette règle avant l'échéance ; aucune commission n'est due sur un abonnement non encaissé.

6.3 Absence de commission de réseau. Le Partenaire ne perçoit aucune commission sur les ventes réalisées par les partenaires qu'il a fait entrer dans le programme, ni à aucun autre niveau du réseau. Il n'existe aucune rémunération de parrainage, de profondeur ou de réseau, sous quelque forme que ce soit.

Les ventes de ses **fillements directs** sont uniquement prises en compte, avec les siennes, pour déterminer son palier mensuel au titre de l'article 6.1. Ce bénéfice n'est acquis qu'à compter de la première vente réalisée par le Partenaire lui-même.

6.4 Fait générateur. Une commission est due dès lors que le client a effectivement payé. Sur un règlement en 70 % / 30 %, la commission est versée en deux fois, au rythme des encaissements.

6.5 Paiement. Le Partenaire réclame ses commissions depuis son espace personnel. **NEBULA règle sous 24 à 72 heures** par Mobile Money, sur le numéro indiqué en tête du présent contrat.

6.6 Réclamation. Toute contestation sur le calcul d'une commission doit être formulée dans les 30 jours suivant son versement.

6.7 Évolution du barème. NEBULA peut faire évoluer les taux de commission et de prime des articles 6.1 à 6.3, moyennant un **préavis écrit de 30 jours**. Le nouveau barème ne s'applique qu'aux **ventes conclues après son entrée en vigueur** : aucune commission déjà acquise n'est affectée, et les affaires déjà engagées restent aux conditions en vigueur au moment de l'accord du client. Le Partenaire qui refuse le nouveau barème peut résilier dans les conditions de l'article 12.2.

6.8 Reprise de commission. Une commission n'est définitivement acquise que sur une somme **définitivement encaissée et conservée** par NEBULA.

Si un montant déjà encaissé est **remboursé au client**, ou si un encaissement est **annulé, rejeté ou repris** par l'établissement de paiement, la commission correspondante est reprise :

- si elle n'a **pas encore été versée**, elle est purement et simplement annulée ;
- si elle a **déjà été versée**, son montant est **déduit des versements suivants**, jusqu'à apurement. À défaut de commissions suffisantes dans les six mois, la somme reste due par le Partenaire à NEBULA.

La reprise porte **uniquement sur la part effectivement remboursée**. Elle s'applique de la même façon à toute somme déjà versée. Elle est **tracée dans l'espace partenaire** et notifiée au Partenaire.

Aucune reprise n'est possible lorsque le remboursement résulte d'une faute de NEBULA travail non livré, non conforme à la commande, ou abandonné de son fait. Dans ce cas la commission reste acquise au Partenaire, qui a fait son travail.

ARTICLE 7 - ATTRIBUTION DES CLIENTS

7.1 Un prospect appartient au **premier Partenaire qui l'enregistre** dans son espace personnel. L'enregistrement fait foi.

7.2 Cette attribution vaut **60 jours**. Passé ce délai sans vente conclue, le prospect redevient disponible.

7.3 Lorsqu'un client déjà livré souscrit une nouvelle offre, la commission revient au **Partenaire d'origine**, tant que celui-ci est actif.

7.4 Propriété du client et des livrables. Le client est **client de NEBULA**. Le Partenaire est rémunéré pour l'avoir apporté ; il n'acquiert aucun droit sur le client lui-même, sur le contrat qui le lie à NEBULA, ni sur les fichiers, codes, visuels et noms de domaine produits pour lui, qui demeurent la propriété de NEBULA jusqu'à leur éventuelle cession au client.

7.5 Le Partenaire ne peut ni transférer, ni vendre, ni céder à un tiers son portefeuille de clients ou de filleuls, ni le présent contrat, sans l'accord écrit préalable de NEBULA.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

Le Partenaire s'engage à :

1. Représenter NEBULA avec honnêteté et correction ;
2. **Ne jamais promettre un délai inférieur à 5 à 7 jours** ouvrés après brief complet et paiement ;
3. **Ne jamais garantir un positionnement sur Google** ;
4. **Ne jamais annoncer un prix ou un délai** sur un Outil Digital sur mesure ;
5. **Ne jamais promettre la conformité fiscale** d'une facture normalisée, celle-ci s'étudiant au cas par cas ;
6. Ne jamais promettre une fonctionnalité non prévue sans accord écrit de NEBULA ;
7. Ne jamais modifier ni promettre de modifier un numéro WhatsApp figurant sur une réalisation ;
8. Ne percevoir aucune somme d'un client (article 5) ;
9. Ne jamais dénigrer un concurrent ;
10. Utiliser les documents, visuels et scripts de NEBULA **exclusivement** pour promouvoir ses offres ;
11. Transmettre à NEBULA, sans délai, toute réclamation client ;
12. Ne jamais exiger d'un candidat au partenariat le versement d'une somme quelconque.

Tout manquement grave aux points 8, 10 ou 12 entraîne la résiliation immédiate.

8.13 Indemnités forfaitaires. La résiliation ne répare pas le préjudice. Sont donc dues, en sus de la résiliation et de la restitution des sommes indûment perçues :

Manquement	Indemnité
Percevoir une somme d'un client (article 5)	le double de la somme perçue , avec un minimum de 50 000 F
Démarcher un client de NEBULA en violation de l'article 11	150 000 F par client démarché
Exiger un versement d'un candidat au partenariat (point 12)	100 000 F

Ces montants sont **forfaitaires et libératoires** : ils correspondent à une estimation raisonnable du préjudice et dispensent NEBULA d'en rapporter la preuve chiffrée. Ils sont déductibles des commissions restant dues au Partenaire.

ARTICLE 9 - EXCLUSIVITÉ DE MÉTIER

9.1 Pendant la durée du contrat, le Partenaire s'interdit de présenter, promouvoir ou vendre, pour le compte d'une autre agence ou pour son propre compte, des sites internet, catalogues digitaux, applications ou logiciels de gestion.

9.2 Le Partenaire conserve le droit d'exercer toute autre activité professionnelle, commerciale ou salariée, dans un domaine différent.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITÉ

10.1 Le Partenaire s'interdit de divulguer les informations non publiques dont il a connaissance : documents commerciaux internes, méthodes, tarifs non publiés, fichiers clients, données recueillies lors d'un diagnostic.

10.2 Les documents remis (guides de vente, socle commercial, fiches de diagnostic) restent la **propriété de NEBULA** et doivent être restitués ou détruits à la fin du contrat.

10.3 Cette obligation survit **3 ans** à la fin du contrat.

ARTICLE 11 - NON-SOLLICITATION APRÈS LA FIN DU CONTRAT

11.1 Pendant **24 mois** suivant la fin du contrat, le Partenaire s'interdit de démarcher, directement ou indirectement, les clients de NEBULA qu'il a lui-même apportés ou dont il a

eu connaissance, pour leur proposer des prestations concurrentes.

11.2 Cette obligation a pour contrepartie directe le **maintien à vie des commissions sur abonnement** prévu à l'article 6.2, dont le Partenaire continue de bénéficier après son départ. Elle porte sur la seule clientèle de NEBULA, constituée à ses frais, et ne fait pas obstacle à ce que le Partenaire exerce librement toute autre activité auprès de toute autre personne.

ARTICLE 12 - DURÉE, INACTIVITÉ ET FIN DU CONTRAT

12.1 Durée. Le contrat est conclu pour une **durée indéterminée** à compter de sa signature.

12.2 Résiliation. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par écrit (WhatsApp ou email suffisent), avec un **préavis de 15 jours**. En cas de faute grave (articles 5.3 et 8), la résiliation est **immédiate et sans préavis**.

12.3 Sort des commissions. À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause : - les commissions dues sur des ventes déjà encaissées **restent dues** et sont réglées dans les délais de l'article 6.5 ; - les **commissions sur abonnement de l'article 6.2 sont maintenues à vie**, tant que les clients concernés restent abonnés ; - le bénéfice des ventes de ses filleuls dans son palier (article 6.3) cesse ; - les prospects encore attribués sont libérés.

12.4 Inactivité. Sans aucune vente pendant **2 mois**, NEBULA prend contact avec le Partenaire. Sans aucune vente pendant **4 mois**, les accès à l'espace partenaire sont désactivés et les prospects libérés. Les commissions sur abonnement restent maintenues conformément à l'article 12.3.

ARTICLE 13 - RÉCLAMATIONS CLIENTS

En cas d'insatisfaction d'un client, **NEBULA reprend le travail jusqu'à satisfaction**. La reprise du travail est la règle ; **le remboursement demeure exceptionnel**.

Tant que le travail est repris et le client servi, la commission du Partenaire reste acquise : il a fait son travail, il est payé.

Si un remboursement intervient malgré tout, la commission correspondante est reprise dans les conditions de l'**article 6.8**, sauf lorsque le remboursement résulte d'une faute de NEBULA, auquel cas elle reste acquise au Partenaire.

Cette règle n'est pas dirigée contre le Partenaire : une commission se paie sur de l'argent gagné. Si NEBULA rend l'argent, il n'y a plus rien à partager.

ARTICLE 14 - DONNÉES PERSONNELLES

Les données recueillies par le Partenaire auprès des prospects et clients ne peuvent être utilisées que dans le cadre du présent contrat. Elles ne peuvent être cédées, revendues, ni conservées à titre personnel après la fin du contrat.

ARTICLE 15 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Font partie intégrante du présent contrat : - les **Conditions Générales du Programme Partenaires** acceptées en ligne ; - le **Socle Commercial NEBULA** en vigueur, qui détaille offres, prix et règles.

En cas de contradiction, **le présent contrat prévaut.**

ARTICLE 16 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, le litige relève des **tribunaux compétents de Cotonou**, la loi béninoise étant applicable.

SIGNATURES

Fait à **[lieu]**, le **[date]**, en deux exemplaires originaux.

Le présent contrat est signé à la main par les deux parties. Le Partenaire en renvoie une photographie lisible à NEBULA par WhatsApp. **Les accès à l'espace partenaire ne sont créés qu'après réception de cette signature.**

Pour NEBULA Agency

Le Partenaire

Mongazi BIAO

[Nom et prénoms]

Signature

Signature précédée de la mention manuscrite

« Lu et approuvé »

ANNEXE · CE QUE LE PARTENAIRE DOIT RETENIR

Cette page n'a pas de valeur contractuelle. Elle résume ce qui compte au quotidien.

Je gagne - 30 % sur chaque vente · **40 %** dès que mes ventes et celles de mes filleuls atteignent 3 dans le mois. Le taux s'applique à TOUT mon mois, et **repart à zéro le 1er - 20 % de chaque abonnement de mes clients**, soit 4 000 F tous les 6 mois, **à vie**, même si j'arrête un jour. Je dois les relancer avant l'échéance : sans paiement, leur site est coupé et je perds ma commission - **rien du tout sur les ventes de mes filleuls** : aucune commission de réseau n'existe. Leurs ventes comptent seulement avec les miennes pour faire monter mon palier - Je suis payé **sous 24 à 72 heures** après réclamation

Je dois - Enregistrer chaque prospect le jour même : il est à moi pendant 60 jours - Ne jamais toucher l'argent d'un client - Ne jamais promettre un délai, un prix d'outil, ou une fonctionnalité

Je ne peux pas - Vendre des sites ou logiciels pour une autre agence pendant que je suis partenaire - Démarcher les clients NEBULA pendant 24 mois après mon départ

Si un client est remboursé (rare : NEBULA reprend le travail jusqu'à satisfaction), la commission correspondante m'est reprise, sauf si le remboursement vient d'une faute de NEBULA, auquel cas je la garde.

Si je pars, mes commissions sur abonnement continuent, à vie, tant que mes clients restent abonnés. C'est ce que j'ai construit, ça reste à moi. En contrepartie je m'interdis de démarcher les clients de NEBULA pendant 24 mois.

NEBULA Agency · Cotonou, Bénin